

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5319/2539

กองบัญชาการทหารสูงสุด
พันเอกศล ญาณประสาธ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30, มาตรา 420, มาตรา 448, มาตรา 1336
ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 122, มาตรา 124, มาตรา 126

เอกสารหมาย ล.3 ที่จำเลยอ้างเป็นเพียงสำเนาภาพถ่ายเอกสารและโจทก์ก็มีหนังสือตอบปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปตรวจพิสูจน์เท่ากับโจทก์ไม่รับรองว่าสำเนาเอกสารถูกต้อง เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่แสดงเหตุขัดข้องที่ไม่ส่งต้นฉบับและไม่นำผู้รับรองสำเนาเอกสารมาเบิกความรับรอง จึงไม่อาจรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้

จำเลยที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของโจทก์ และได้ยืมเงินงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนและปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วต้องนำไปสำคัญคู่จ่ายเงินส่งใช้ไยืม หากมีเงินเหลือให้ส่งใช้ไยืมเงิน เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ส่งใช้ไยืมจนครบ จำเลยที่ 1 ก็จะต้องชดใช้เงินคืนให้ทางราชการจนครบ ดังนั้นถือว่าเงินที่จะต้องคืนนั้นเป็นเงินของทางราชการที่ยังอยู่ในความดูแลรักษาของจำเลยที่ 1 ตามหน้าที่ ซึ่งสิทธิเรียกร้องของโจทก์ในเรื่องนี้ไม่มีบทบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่ (มาตรา 164 เดิม) คือมีอายุความ 10 ปี เมื่อนับแต่จำเลยที่ 1 มีหน้าที่คืนเงินจนถึงวันฟ้องเรียกเงินคืนยังไม่พ้น 10 ปี คดีจึงไม่ขาดอายุความ กรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกคืนเช่นนี้

ไม่ใช่การเรียกร้องค่าเสียหายจะนำอายุความเรียกร้องค่าเสียหายในกำหนด 1 ปี ตาม
มาตรา 448 มาใช้บังคับ

จำเลยที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของโจทก์ และได้ยืม
เงินงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนและปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อปฏิบัติ
เสร็จแล้วต้องนำไปสำคัญคู่จ่ายเงินส่งใช้ไบบัณฑิต หากมีเงินเหลือให้ส่งใช้ไบบัณฑิตเงิน เมื่อ
จำเลยที่ 1 ไม่ส่งใช้ไบบัณฑิตจนครบ จำเลยที่ 1 ก็จะต้องชดใช้เงินคืนให้ทางราชการจน
ครบ ดังนั้นถือว่าเงินที่จะต้องคืนนั้นเป็นเงินของทางราชการที่ยังอยู่ในความดูแลรักษา
ของจำเลยที่ 1 ตามหน้าที่ ซึ่งสิทธิเรียกร้องของโจทก์ในเรื่องนี้ไม่มีบทบัญญัติเรื่อง
อายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่ (มาตรา
164 เดิม) คือมีอายุความ 10 ปี เมื่อนับแต่จำเลยที่ 1 มีหน้าที่คืนเงินจนถึงวันฟ้อง
เรียกเงินคืนยังไม่พ้น 10 ปี คดีจึงไม่ขาดอายุความ กรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกคืนเช่นนี้
ไม่ใช่การเรียกร้องค่าเสียหายจะนำอายุความเรียกร้องค่าเสียหายในกำหนด 1 ปี ตาม
มาตรา 448 มาใช้บังคับ

(เหลือ ไทรวีจิตร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

ศาลแพ่ง - นายกรองเกียรติ คมสัน

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล คุปต์กาญจนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ